

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2017-15	처분요구일자	2017. 05. 31.
처 분 종 류	행정상 처분 (시정 1건, 통보 1건)		
관 계 부 서	○○○처 (○○○팀)		
제 목	신규비목에 대한 단가 산정 부적정 및 설계누락 사항의 설계변경 미시행		

지 적 내 용

○○○처는 노후한 경비보안 네트워크 및 영상관제설비 개선을 위한 『경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치사업』(이하 “사업”)을 진행하고 있다.

【표1】 경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치사업 계약 현황

구분	계약자	구성사	계약기간	계약금액	비고
사업	(주)△△△ 컨소시엄	① (주)△△△ ¹⁾ (지분율 70%) ② (주)▲▲▲ (지분율 30%)	‘15.12.29 ~‘17.06.28	164억원 (부가세 포함)	계약변경 1회
감리	(주)▽▽▽	단독	‘16.05.20 ~‘17.08.21	8.29억원 (부가세 포함)	계약변경 1회

1. 신규비목인 실내회전형 돔 카메라 설계변경 단가 산정 부적정

○○○처는 동 사업의 계약자가 입찰 당시 제안한 실내회전형 돔 카메라가 하중 문제로 여객터미널 천정에 설치가 곤란한 것으로 검토되자 계약자 및 감리업체의 요청에 따라 【표2】에서 보는 것처럼 해당 카메라의 제작사(모델) 변경 실정보고서 및 현장설계변경통보서로 동 사항을 승인하였다.

【표2】 실내회전형 돔 카메라 규격 변경 승인 현황

- 1) (주)△△△는 (주)□□□과 ■■■(주)와 하도급 계약체결
- □□□(주) : 영상관제시스템과 CCTV시스템 설치, 하도금액 44억 원(부가세 포함)
 - ■■■(주) : 배관 및 배선 등 정보통신공사, 하도금액 4.7억 원(부가세 포함)

구분	모델명	하중	배율	계약단가	비고
변경 전	AAA XX-XX598	5.0Kg	30배줌 (4.4mm ~ 129mm)	3,500백만 원	
변경 후	BBB X6220-XX0	2.9Kg	20배줌 (4.7mm ~ 94mm)	3,500백만 원	

한편, ○○○처는 규격변경 당시에는 규격이 30배줌에서 20배줌으로 변경되는 사항을 인지하지 못하였으나 감리업체에서 실시한 카메라 현장 입고검사를 통해 변경 승인한 카메라 규격이 30배줌이 아니라는 사실을 인지하게 되었다. 이후 BBB社에서 30배줌 카메라가 생산되는 것을 확인하여 이미 설계변경을 완료한 상태임에도 불구하고 계약자인 (주)△△△컨소시엄에 입찰시 제안한 규격과 동등 이상인 30배줌 카메라로 변경하여 납품하도록 요청하였으며, BBB社의 30배줌 카메라가 제작기간의 소요에 따라 공정기간내 설치가 불가능하자 계약금액을 감액처리 하도록 감리업체에 지시하였다.

○○○처의 계약금액 감액조치 지시에 따라 감리업체는 미국 인터넷 업체 9개사를 조사하여 상하위 모델(BBB社 30배줌 및 20배줌) 간 차액(비율)을 감액 하는 방안을 마련하여 (주)△△△컨소시엄에 제시하였으며, (주)△△△컨소시엄은 카메라 과업을 수행하는 하도급사인 □□□(주)와 협의 후 감액 방안을 마련하여 감리업체에 제출하였고, ○○○처는 계약변경 없이 준공처리시 해당 금액을 감액처리 하도록 승인하였다.

【표3】 실내회전형 돔 카메라 감액처리 현황

(단위 : 천 원)

발송처	수신처	모델명	계약단가(1대당)		조정방법	비고
			당초	변경		
(주)△△△컨소시엄	감리업체	BBB S6220-YB0 (20배줌)	3,500	3,098	차액 정산처리	‘17.03.23
감리업체	○○○처			3,097	차액은 준공 정산시 반영 처리	‘17.03.28
○○○처	감리업체			3,097	가격 조정금액 정산조치	‘17.04.13

그런데 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)²⁾에 따르면 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 하거나, 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약당사자간에 협의하여 결정하도록 규정하고 있다.

따라서 규격변경 승인된 BBB社 20배줌 카메라는 당초 계약시 작성된 산출내역서의 규격과 다르므로 신규비목으로 보아야 하고 국가계약법에 따라 신규비목³⁾의 단가 산정 방법을 적용함이 타당하며 준공이전에 동 카메라 단가를 재산정하여 계약 변경 후 준공처리하여야 한다.

그러나 ○○○처, 감리업체, (주)△△△컨소시엄은 BBB社 20배줌 카메라를 신규비목이 아닌 계약서상의 동일비목으로 판단하여 계약단가 산정을 국가계약법에 의한 산출방식을 적용하지 않았을 뿐만 아니라 준공이전에 계약변경을 통하여 계약금액을 감액처리 하여야 함에도 ○○○처에서는 감리업체의 제안을 수용하여 준공시 정산 처리하도록 방침을 정하는 등 계약관리 업무를 부적절하게 처리 하였다.

2. 설계누락 물량의 과업기준 적용 부적정

동 사업은 물품구매표준계약서에 의한 물품구매(제조를 포함) 계약으로 이 계약에 규정되지 아니한 사항에 대해서는 계약체결 당시 적용되는 기획재정부 계약예규 물품구매(제조)계약일반조건을 준용하도록 규정하고 있으며, 준용 규정의 해석에 관해서는 우리공사의 의견을 따르도록 하고 있다.

2) 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) : 계약담당공무원은 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 법 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)의 규정에 의하여 당해 계약금액을 조정하도록 규정하고 있으며, 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 하거나, 발주기관에서 설계변경을 요구한 경우(계약상대자에게 책임이 없는 사유로 인한 경우를 포함한다) 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위안에서 계약당사자간에 협의하여 결정

3) 계약예규 공사계약 일반조건 제20조제1항제2호 : 산출내역서에 없는 품목이나 비목(동일한 품목이라도 성능, 규격 등이 다른 경우를 포함한다. 이하 “신규비목”이라 한다)

계약예규 물품구매(제조)계약 일반조건 제13조(규격) 제3항에 의하면 예비부속품으로서 기계·기구를 완성하는데 필요한 조립비는 물품가격에 포함되어 있는 것으로 간주하도록 되어 있으며, 동 사업의 규격서 제1장 일반 사항의 4.2.10.항에 따르면 『장비 설치 및 시험 등에 발생하는 모든 비용은 물론 정상적인 기능을 위해 필요한 시설 및 설비 거치, 전원, 접지 및 케이블 연결 등 제반사항도 계약금액에 포함되어 있는 것으로 본다』라고 명시되어 있다.

이에 따라 비디오서버와 VDA⁴⁾ 연결용 동축케이블, 비디오서버 케이블, 워크스테이션 케이블, IP Wall 컨트롤러 케이블 등은 계약예규 물품구매(제조)계약 일반조건 제13조 및 동 사업의 규격서 4.2.10.항에 따라 각 설비를 완성하는데 예비부속품으로서 사용되어지므로 물품가격에 해당 부품의 비용과 조립비가 포함되어 있다고 봄이 타당하다.

그러나 동 사업에서 교체되지 않는 아날로그 카메라 알람 정보를 관리하기 위해 신설되는 VMS와 연동이 필요하여 불가피하게 설치되는 통신서버 2식 및 터미널서버 14식 등은 본 사업의 설계에 누락되어 있고 계약예규 물품구매(제조)계약 일반조건 제13조 및 동 사업의 규격서 4.2.10.항에 열거한 예비부속품이 아니라 상기 통신서버 및 터미널서버가 설치되지 않을 경우 목적하는 바의 과업을 달성할 수 없으므로 설계(계약)변경을 통해 동 사업의 계약에 추가 반영할 필요성이 있다.

관련부서 주장 및 판단

이와 관련하여 관련자는 아래와 같이 주장 및 관련 사실을 인정하였다.

① ○○○○처는 변경되는 20배줌 BBB社 카메라가 계약서상의 실내 회전형 돔 카메라와 동일비목이라 판단하였다고 주장하면서도 동일비목이지만 규격 하향 조정에 따라 감액이 필요하여 인터넷 단가 조사 등을 통하여 감액금액을

4) VDA(Video Distribution Amplifier) : 영상분배증폭기로 하나의 입력 CCTV 영상을 다수의 출력으로 증폭하여 분할하는 장치

확정하였다고 진술하였으나, 동 규격변경 카메라는 동일한 품목이지만 규격이 다르므로 계약예규 공사계약 일반조건 제20조에 따라 신규비목으로 봄이 타당하므로 단가를 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 의해 산정하여야 하나 계약관리 업무를 부적절하게 처리한 것으로 판단됨.

② 사업자를 통해 비디오서버와 VDA 연결용 동축케이블, 통신서버 등이 설계에 누락된 사실은 인지하였으나, 규격서 4.2.10.항에 포함된 사항으로 판단하여 설계변경을 진행하지 않음. 다만, 시공사가 명확한 근거를 가지고 설계변경을 요청했다면 설계변경을 검토할 수는 있었다고 진술함. 그러나 통신서버 및 터미널서버 등은 계약예규 물품구매(제조)계약 일반조건 제13조 및 동 사업의 규격서 4.2.10.항에 열거한 예비부속품이 아니라 상기 통신서버 및 터미널서버가 설치되지 않을 경우 목적하는 바의 과업을 달성할 수 없으므로 설계변경을 통해 동 사업의 계약에 추가 반영할 필요성이 있는 것으로 판단됨.

조치할 사항

① 사장(○○○처장)은 신규 비목인 BBB社 20배줌 카메라의 단가를 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제65조에 따라 재산정하고 계약변경 절차를 필한 후 이에 따라 준공처리하시기 바랍니다. (시정)

② 사장(○○○처장)은 통신서버 및 터미널서버 등의 설계누락 사항에 대하여 감리업체 및 계약자와 설계변경 여부를 협의 결정한 후 적절한 조치를 취하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원 (인)
(직인 생략)